

1500408-87.2020.8.26.0236

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... de furto (reincidência específica) e de tráfico de drogas (folhas 31/33).

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, vejo que o acusado possui maus antecedentes: 0004932-66.2017.8.26.0509 e 3001074-58.2013.8.26.0236.

Pena inicial em 1 ano, 1 mês e 21 dias de reclusão 11 dias-multa

Na segunda fase, compenso a confissão com a reincidência pelo processo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500408-87.2020.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500408-87.2020.8.26.0236

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN CALORI CALABREIZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de WILLIAN CALORI CALABREIZ como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no crime de furto.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do APF de folhas 01/02, do B0 de folhas 07/09, do auto de reconhecimento de folha 10, do auto de exibição e de apreensão de folhas 11/12 e do auto de avaliação de folha 77.

A autoria, retira-se da prova oral colhida.

Interrogado, o requerido admitiu o crime (estava passando no local. Avistou a Saveira e levou a res. Ao avistar a viatura, tentou esconder o bem. Abordado, reconheceu o crime)

Contra ele, ainda temos os demais depoimentos.

Com efeito, a vítima, ouvida, disse que estacionara seu veículo defronte à padaria e que na madrugada foi acordada pela polícia, que lhe noticiou que recuperou a caixa de som que fica no seu automóvel, bem que houvera sido subtraído.

Disse ainda ter reconhecido o bem como de sua propriedade.

Ainda, temos o depoimento militar, em que se depreende que a polícia houvera sido acionada porque havia um indivíduo, em plena madrugada, portando a res. Em diligência, a polícia encontrou o réu o qual, ao avista-la, tentou esconder a caixa de som sob uns tapetes. De tal sorte, o acusado foi indagado a respeito da origem do aparelho, ao que, informalmente confessou a rapina, tendo inclusive indicado o local em que a subtração se deu.

Neste quadro, a polícia identificou a proprietária do bem, a qual, contatada, reconheceu-o como seu.

E de fato, o reconhecimento se deu não apenas neste ato, mas já naquele mesmo dia: folha 10.

Não se pode ter dúvidas. O réu incorreu no delito.

Com efeito, foi flagrado pela polícia na posse do bem, sem qualquer justificativa; ao reverso, confessou a rapina informalmente.

Contatada a vítima, houve o reconhecimento da propriedade do bem.

Alfim, em audiência, o acusado admitiu na íntegra o crime.

É o que basta para legitimar a condenação ministerial.

Rejeito, em tempo, o pedido para se aplicar o instituto da insignificância, pois a figura não encontra guarida na lei material posta.

Para além disso, observo que o acusado ostenta diversas condenações, com trânsito em julgado, inclusive por delitos de furto (reincidência específica) e de tráfico de drogas (folhas 31/33).

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, vejo que o acusado possui maus antecedentes: 0004932-66.2017.8.26.0509 e 3001074-58.2013.8.26.0236.

Pena inicial em 1 ano, 1 mês e 21 dias de reclusão 11 dias-multa

Na segunda fase, compenso a confissão com a reincidência pelo processo 0003079-

70.2014.8.26.0236.

Remanesce o processo 0002469-05.2014.8.26.0236, que também gera reincidência.

Pena intermediária vai para 1 ano, 3 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Sem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Pena final em 1 ano, 3 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa.

O valor do dia multa será o mínimo legal.

Ante os péssimos antecedentes e a reincidência (inclusive específica), o regime inicial será o fechado.

Pelas mesmas razões, inaplicáveis os benefícios do art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, nos termos do art. 387, do CPP, CONDENO WILLIAN CALORI CALABREIZ como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal à pena de 1 ano, 3 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa. O regime inicial será o fechado e o valor do dia multa, o mínimo legal.

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixar neste momento (AP/MG 470, STF).

Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Apelo em liberdade.

Comunique-se a vítima deste decreto condenatório (artigo 201, §§2º e 3º, do CPP).

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s).

CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Oportunamente, archive(m)-se.

P.I.C.

Ibitinga, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA